

1500701-21.2019.8.26.0615

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra a Ordem Tributária

Magistrado: Rafael Salomão Spinelli

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

2ª Vara

Rua Capitão Bonfim, 273, . - centro

CEP: 15170-000 - Tanabi - SP

Telefone: (17) 2221-5163 - E-mail: tanabi2@tjsp.jus.br

1500701-21.2019.8.26.0615 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500701-21.2019.8.26.0615

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem Tributária

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THALLES LEONARDO LENTE GRANGIERI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Salomão Spinelli

Vistos.

THALLES LEONARDO LENTE GRANGIERI, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, c/c artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material) porque, segundo a denúncia: "no dia 16 de outubro de 2019, por volta das 06h30min, na Rua Gumerindo Alves de Campos, nº 640, Vila Honório, no Município de Cosmorama, nesta Comarca de Tanabi, o acusado, qualificado a fls. 05, tinha depósito para vender ou de qualquer forma entregar mercadoria imprópria ao consumo consistente em 80 kg (oitenta quilogramas) de carne bovina proveniente de abate clandestino".

Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o acusado possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, munições de uso permitido, consistentes em 01 (um) cartucho íntegro de calibre .38 SPL da marca MRP; 01 cartucho íntegro de calibre .38 W da marca CBC; 01 (um) cartucho íntegro de calibre .44 W da marca CBC; estojos calibre 28; estojos e cartuchos calibre 24 e projeteis para arma de pressão calibre 5,5mm; sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 25/36 e laudos periciais de fls. 721/727 e 778/781). Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o acusado, qualificado a fls. 05, possuía e mantinha sob sua guarda munição de uso restrito consistente em 01 (um) cartucho íntegro de calibre aproximado 7,2mm da marca CBC, com a inscrição MG 1943 (fabricado para o Ministério da Guerra em 1943), munição de alta energia, do tipo empregado em arma longa (fuzil), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 25/36 e laudos periciais de fls. 721/727 e 778/781).

A denúncia foi recebida no dia 11.03.2022 (fls. 809).

O réu foi citado (fls. 825) e apresentando defesa prévia (fls. 848/863).

Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1).

Auto de Exibição/Apreensão (fls. 25/36).

Laudo pericial (fls. 721/727 e 778/781).

Em audiência de instrução realizada aos 05 de outubro de 2022, na sala de audiência virtual da 2ª Vara do Foro de Tanabi, Comarca de Tanabi, Estado de São Paulo, na plataforma Microsoft Teams, foram inquiridas as testemunhas de acusação Aline Cristine Mateus e Michelle Rosa Goutier e as testemunhas de defesa Keila Atilia Lopes Frota e Elza Lázara Lente. Após o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais. Com a palavra a Promotoria de Justiça afirmou que autoria e materialidade delitivas estão cabalmente comprovadas pelas provas produzidas na ação penal, e na prisão em flagrante delito, impondo-se prolação de sentença condenatória (fls. 963/964 e registro audiovisual).

A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais pugnando pela absolvição do réu, sendo-lhe reconhecido o princípio do in dubio pro reu, e em caso de condenação, requer o reconhecimento dos dispositivos do artigo 2º § único do CP com a consequente aplicação do regime aberto e pena base fixada no mínimo legal (fls. 968/1011).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há falar em ausência de fundamentação e apreensão ilegal quanto ao mandado de busca e apreensão cumprido na residência do acusado; a uma, porque a decisão que deferiu a busca e apreensão foi devidamente fundamentada (autos apensos); a duas porque a apreensão dos objetos do crime não padece de qualquer ilegalidade, posto que derivadas de busca e apreensão preteritamente deferida e embasada em suficientes investigações anteriores, que resultou, inclusive, na apreensão de munições, apetrechos para o abate clandestino de animais e carnes estragadas.

Por fim, não há falar em cerceamento do "direito de falar por último", consectário do princípio da ampla defesa - sob o argumento de que a Defesa não foi intimada da manifestação do Ministério Público de fls. 864 - pois que se trata de manifestação da Acusação à resposta à acusação.

Além disso, a Defesa não indicou em que consistiria a nulidade processual, motivo porque não pode ser acolhida sua pretensão. Com efeito, para que se invoque nulidade é preciso comprovar o prejuízo, portanto, ante a ausência de apontamento de qualquer prejuízo, não há falar em nulidade do procedimento.

Não há falar em ausência de fundamentação da decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos do acusado (fls. 566/567), pois a decisão está devidamente fundamentada. Observo que fundamentação sucinta e objetiva não implica ausência de fundamentação.

Quanto à preliminar de ilegalidade da denúncia, esta transmuda-se para matéria de mérito, e com ele será dirimida.

Analisadas as preliminares, passo ao mérito.

A pretensão penal é procedente. Se não, vejamos:

A materialidade dos crimes restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 15/22), pelo Auto de Exibição/Apreensão (fls. 25/36), pelos laudos periciais (fls. 721/727 e 778/781), pelo laudo da vigilância sanitária (fls. 44/45) além das provas orais produzidas tanto no inquérito quanto em juízo.

Em relação à autoria, também não restam dúvidas.

A testemunha de acusação Aline Cristine Mateus, policial civil, afirmou, em juízo, que na data dos fatos foram cumprido mandado de busca e apreensão na casa do acusado em razão de boletim de ocorrência decorrente de coação de testemunha; e nessas buscas foram encontrados, na casa do acusado, vários equipamentos de abate clandestino de animais e freezers para grande quantidade de armazenamento de carne, cabeças e couro de gado, armas e munições ilegais. O acusado não estava na residência no momento do cumprimento do mandado. Foi encontrado com o acusado o carro azul que já era objeto de investigação policial. O acusado disse que as munições eram de seu falecido avô, e que ele havia ganhado o gado de Bruno, mas no transporte, foram lesionados e, por isso, foram abatidos e que os objetos e materiais para abatimento de gado era porque o mesmo pretendia montar um açougue no futuro. Em relação à qualidade da carne, a depoente afirma que devido ao forte cheiro e a perícia realizada pode-se concluir que a qualidade era imprópria para consumo.

A testemunha de acusação Michelle Rosa Goutier afirmou, em juízo, que estava investigando um crime de furto de gado e foi relatado pela vítima que estava sendo ameaçada pelo acusado, a mando de Sérgio Cassiano por conta de divergência no tamanho do sítio que tinha sido comprado. Em meio às investigações, deferiu-se o mandado de busca na casa do acusado e foram encontrados vários apetrechos de abate de gado, munições e carnes estragadas. As carnes apresentavam com mau cheiro, pareciam impróprias para consumo e essas mesmas carnes estavam em freezers. O acusado não estava no local e só teve contato com o mesmo na delegacia; não se recorda se o acusado apresentou explicação em relação às carnes e às munições; foi acionada a vigilância sanitária e o instituto de criminalística. Pelo que a depoente sabe, o acusado residia no local da apreensão, mas ficou sabendo que ele estava com uma namorada em outro sítio. Havia pele e ossada de animais. Sobre a carne que estava na geladeira, o acusado disse que havia ganho de uma pessoa e na época, a pessoa confirmou esse fato.

A testemunha de defesa Elza Lázara Lente, tia do acusado, afirmou, em juízo, que, na data dos fatos, o acusado estava separado de sua esposa e não estava morando no local onde foi cumprido o mandado; e quem residia no local naquela data eram apenas a ex-esposa do acusado e seus filhos, residência essa que já foi dos falecidos pais da depoente. Em relação às munições que foram encontradas na residência, a depoente afirma que eram de propriedade de seu falecido pai, explicando que ele tinha o hábito de caçar. A depoente tinha conhecimento das munições na casa, que eram do pai da depoente. Em relação às carnes que foram encontradas, a testemunha afirma que o acusado a havia ganhado de um amigo chamado Bruno; e que usava a carne para alimentar seu(s) cachorro(s); o acusado não vendia carnes na cidade; os objetos de abate encontrados no local foram dados para o acusado pelo irmão da depoente, pois o acusado tinha o sonho de montar um açougue futuramente.

A testemunha de defesa Keila Atilia Lopes Frota afirmou, em juízo, que, na data dos fatos, os policiais invadiram a casa procurando arma e Thalles, o qual, na época, não morava mais na casa. Os policiais apreenderam munições que estavam em um "canto" da casa onde estão coisas do avô do acusado. Os policiais também apreenderam as carnes estragadas. A depoente havia se separado do acusado há cinco ou seis meses e ele não mais residia na casa. A carne que foi apreendida estava lá há pouco tempo e estava estragada, sendo que essa carne era usada para alimentar os cachorros. O acusado ganhou essa carne. Os apetrechos encontrados eram para montagem de um açougue, mas que acabou não dando certo, pois uma pessoa alugou o local onde ia ser feito o açougue e por isso os apetrechos acabaram ficando na residência. Negou que soubesse dos sedativos de animais.

O réu Thalles Leonardo Lente Grangieri afirmou, em seu interrogatório, disse que na época da apreensão morava em uma propriedade rural e a casa em que foi feita a apreensão era de seus familiares, onde havia objetos de açougue e onde ele armazenava a carne dos animais. Na casa tem um quarto que era de seu avô onde estava a munição de 1968 que era de seu avô, falecido em 2011. O acusado sabia da existência dessa munição. Já foi preso e processado anteriormente. É dono de uma mercearia. Ganhou a carne um amigo chamado Bruno, pois no transporte de gado, um deles acabou se lesionando e precisava ser abatido. A carne estragou porque a

geladeira quebrou. A carne estava "podre" não era possível consumi-la. Os produtos veterinários/medicamentos encontrados eram para tratar de seus animais. Nunca comercializou carnes.

Desta feita, as testemunhas policiais civis que cumpriram o mandado de busca e apreensão confirmaram a apreensão de carne, apetrechos para o abate de animais e munições na residência do acusado.

Além disso, o laudo pericial do local dos fatos (fls. 610/612) e o laudo da vigilância sanitária (fls. 44/45) corroboram os depoimentos das testemunhas policiais, concluindo que os vestígios sugerem manipulação de animais bovinos e abate clandestino; outrossim, as fotografias de fls. 528/534 são indícios de que o local é açougue clandestino.

Não vinga a alegação da defesa de ilegalidade da denúncia, sob o fundamento de que o réu não resida no local da apreensão, pois o próprio acusado admitiu que a carne apreendida era sua, bem como os produtos/medicamentos veterinários, além do que tinha conhecimento da existência da munição no local, admitindo, ainda, que o local é residência de sua família.

Impende anotar que, embora desacompanhadas de arma de fogo, as munições foram apreendidas no contexto de crime de abate clandestino de animais, portanto, descabido o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 3. No caso em apreço, verifica-se que as duas munições de 9mm encontradas na borracharia do paciente, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas, sendo, portanto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/5/2020).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do réu pelo delito previsto no art. artigos 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90 e artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03).

Passo à fixação das penas.

1. Do crime previsto no artigo 7º, inciso IX da Lei nº 8.137/90:

Deixo de aplicar exclusivamente a pena de multa porque o réu montou um verdadeiro açougue clandestino na propriedade de sua família, pondo em risco a saúde dos clientes de seu açougue, o que a torna insuficiente no caso concreto.

Considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, sobretudo a existência de maus

anteriores (processo nº 0004858-63.2009.8.26.0615, fls. 793/797), exaspero a pena base em um sexto, perfazendo dois anos e quatro meses de detenção. Ante a agravante da reincidência (processo nº 0003420-94.2012.8.26.0615, fls. 793/797) majoro a pena em um sexto, perfazendo dois anos, oito meses e vinte dias de detenção. Não há atenuantes, observando que não houve confissão, posto que o réu negou a prática do crime contra a relação de consumo. Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, motivo pelo qual torno tal reprimenda definitiva.

Ante a existência de maus antecedentes e da reincidência específica (art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal), o regime inicial é o semiaberto.

2. Do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03:

Considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, sobretudo a existência de maus antecedentes (processo nº 0004858-63.2009.8.26.0615, fls. 793/797), exaspero a pena base em um sexto, perfazendo um ano e dois meses de detenção. Ante a agravante da reincidência (processo nº 0003420-94.2012.8.26.0615, fls. 793/797) majoro a pena em um sexto, perfazendo um ano, quatro meses e dez dias de detenção. Não há atenuantes, observando que não houve confissão, posto que o réu negou a propriedade da munição. Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, motivo pelo qual torno tal reprimenda definitiva.

No que tange à pena de multa, fixo-a em doze dias-multa, pelos motivos expostos.

Considerando a situação econômica do agente, fixo o valor unitário no mínimo legal cominado.

Ante a existência de maus antecedentes e da reincidência específica (art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal), o regime inicial é o semiaberto.

3. Do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03:

Considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, sobretudo a existência de maus antecedentes (processo nº 0004858-63.2009.8.26.0615, fls. 793/797), exaspero a pena base em um sexto, perfazendo três anos e seis meses de reclusão. Ante a agravante da reincidência (processo nº 0003420-94.2012.8.26.0615, fls. 793/797) majoro a pena em um sexto, perfazendo quatro anos e um mês de reclusão. Não há atenuantes, observando que não houve confissão, posto que o réu negou a propriedade da munição. Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, motivo pelo qual torno tal reprimenda definitiva.

No que tange à pena de multa, fixo-a em doze dias-multa, pelos motivos expostos.

Considerando a situação econômica do agente, fixo o valor unitário no mínimo legal cominado.

Ante a existência de maus antecedentes e da reincidência específica (art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal), o regime inicial é o fechado.

Do concurso de crimes.

Tendo em vista que os delitos foram praticados em concurso material, de rigor a soma das penas (art. 69 do CP), de forma que as penas totalizam: quatro anos e um mês de detenção, em regime semiaberto e quatro anos e um mês de reclusão, em regime fechado; e vinte e quatro dias-multa no valor unitário no mínimo legal cominado.

Em razão da existência de maus antecedentes e da reincidência, inviável a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito ou, ainda, a outorga de sursis (arts. 44, I, II, III e 77, I e II, do Código Penal).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão penal e, assim, CONDENO THALLES LEONARDO LENTE GRANGIERI como incurso no artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, c/c artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de quatro anos e um mês de detenção, em regime semiaberto e quatro anos e um mês de reclusão, em regime fechado; e vinte e quatro dias-multa no valor unitário no mínimo legal cominado.

Condeno, ainda, o réu, no pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 UFESP(s), com fundamento no artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, com a observação de que é beneficiário da gratuidade, concedida neste ato.

O réu respondeu ao processo solto e não houve alteração fática, por isso poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado, oficie-se aos Juízos da condenação e da execução (cf. certidões de fls.793/797), nos termos do artigo 396 das NSCGJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tanabi, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA